

# Memur Disiplin Cezaları, Atama ve İhraç Kararlarına Karşı İptal Davası

657 Sayılı DMK ve İYUK Kapsamında Savunma Hakkı, İtiraz Süreleri ve Dava Açma Usulü

Bu rehber, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun güncel hükümleri ile yerleşik Danıştay içtihatları esas alınarak hazırlanmıştır.

## Özet

Devlet memurları hakkında uyardan devlet memurluğundan çıkarmaya kadar beş farklı ağırlıkta disiplin cezası uygulanabilir; bunun yanında memurun rızası dışında yapılan atama ve yer değiştirme işlemleri de idari yargı denetimine tabidir. Bu işlemlerin hukuka uygun sayılabilmesi için savunma hakkının usulüne uygun tanınması, zamanaşımı sürelerine uyulması ve kamu yararı ile hizmet gerekleri dışında bir amaç güdülmemesi gerekir. Cezaya veya atamaya karşı önce idari itiraz yoluna başvurulabileceği gibi, doğrudan idare mahkemesinde iptal davası da açılabilir; sürecin başında doğru yolun ve sürelerin belirlenmesi, memurun mesleki geleceği açısından belirleyici önem taşır.

## 1. Memur Disiplin Cezalarının Türleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinde, devlet memurlarına uygulanabilecek disiplin cezaları ağırlık derecesine göre beş grupta sayılmıştır. Kanunda sayılanlar dışında, memura başka isim veya nitelikte bir disiplin cezası verilemez.

- Uyarma:** Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
- Kınama:** Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
- Aylıktan kesme:** Memurun brüt aylığından belirli bir oranda kesinti yapılmasıdır.
- Kademe ilerlemesinin durdurulması:** Fiilin ağırlığına göre memurun bulunduğu kademede belirli bir süre ilerlemesinin engellenmesidir.
- Devlet memurluğundan çıkarma:** Memurun bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır; en ağır disiplin cezasıdır.

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından doğrudan verilebilirken, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından, devlet memurluğundan çıkarma cezası ise memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararıyla verilir.

## 2. Disiplin Cezası Verilmesinde Usul Güvenceleri

### 2.1. Savunma Hakkı

Anayasa m.129/2 ve 657 sayılı Kanun m.130 uyarınca, memurlara ve diğer kamu görevlilerine savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez. İlgiliye isnat edilen fiil ve haller yazılı olarak bildirilmeli, savunmasını hazırlayabilmesi için en az yedi gün süre tanınmalıdır. Bu süre içinde savunma yapılmazsa, savunma hakkından vazgeçilmiş sayılır ve idare mevcut bilgi ve belgelerle kararını verebilir. Danıştay içtihadında istikrarlı biçimde vurgulandığı üzere, savunma hakkı hiç tanınmadan veya süresi yedi günden az tutularak verilen disiplin cezaları, yalnızca bu usul eksikliği nedeniyle iptal edilir; işlemin esasının doğru olup olmadığına dahi girilmesine gerek kalmaz.

### 2.2. Zamanaşımı Süreleri

Disiplin cezası verme yetkisi, kanunda öngörülen sürelerle sınırlıdır. Fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında **bir ay** içinde disiplin soruşturmasına, devlet memurluğundan çıkarma cezasında ise **altı ay** içinde disiplin kovuşturmasına başlanmalıdır. Bu sürede soruşturmaya başlanmazsa ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ayrıca fiilin işlendiği tarihten itibaren nihayet **iki yıl** içinde disiplin cezası verilmemişse, süreç ne aşamada olursa olsun ceza verme yetkisi tamamen ortadan kalkar.

### 3. Devlet Memurluğundan Çıkarma (İhraç) Cezasına Özgü Usul

Devlet memurluğundan çıkarma cezası, diğer disiplin cezalarından farklı bir usule tabidir. Süreç, disiplin amirinin bu yönde bir istekte bulunmasıyla başlar; amirin talebi, soruşturma dosyasıyla birlikte memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna sunulur. Yüksek disiplin kurulu, kendisine intikal eden dosyayı en geç **altı ay** içinde karara bağlamak zorundadır; bu süre içinde karar verilmezse çıkarma cezası verilmesi hukuken mümkün olmaktan çıkar.

Yüksek disiplin kurulu, soruşturma sırasında alınan ilk savunmayla yetinemez; memura, kurul önünde ayrıca sözlü veya yazılı olarak "son savunma" hakkı tanımak zorundadır. Bu son savunma hakkının tanınmaması, tek başına iptal sebebi sayılır. Kurul, amirin teklif ettiği cezanın dışında farklı bir ceza belirleme yetkisine sahip değildir; yalnızca teklifi kabul veya reddedebilir. Teklifin reddi hâlinde, ceza vermeye yetkili amirler on beş gün içinde başka bir disiplin cezası verebilir veya disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verebilir.

### 4. Disiplin Cezasına İtiraz Yolu

Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışındaki disiplin cezalarına karşı, kararın tebliğinden itibaren **yedi gün** içinde idari itiraz yoluna başvurulabilir. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına disiplin kuruluna; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ise yüksek disiplin kuruluna itiraz edilir. İtiraz mercii otuz gün içinde karar vermezse istek zımnen reddedilmiş sayılır. İtiraz zorunlu bir yol değildir; memur dilerse itiraz süresi içinde doğrudan idare mahkemesinde iptal davası da açabilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasına karşı ise idari itiraz yolu kapalıdır; bu cezaya karşı yalnızca idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.

### 5. Disiplin Cezasının İptali Davası

İdari itiraz yoluna başvurulmamışsa, disiplin cezasının tebliğinden itibaren **altmış gün** içinde idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır. İtiraz yoluna başvurulmuş ancak reddedilmişse, ret kararının tebliğinden veya otuz günlük zımni ret süresinin dolmasından itibaren yine altmış günlük süre içinde dava açılabilir. Yetkili mahkeme, kural olarak memurun görev yaptığı yerdeki idare mahkemesidir.

Mahkeme, disiplin cezasını hem usul hem esas yönünden denetler. Usul denetiminde savunma hakkının tanınıp tanınmadığı, zamanaşımı sürelerine uyulup uyulmadığı ve cezayı vermeye yetkili makamın doğru belirlenip belirlenmediği incelenir. Esas denetiminde ise isnat edilen fiilin gerçekten işlenip işlenmediği, fiil ile verilen ceza arasında orantı bulunup bulunmadığı (ölçülülük ilkesi) değerlendirilir. Danıştay, tek taraflı beyana dayandırılan veya tanık dinlenmeden sonuçlandırılan soruşturmalara dayalı cezaları, delillerin yeterince araştırılmadığı gerekçesiyle iptal edebilmektedir.

### 6. Atama İşlemlerine Karşı İptal Davası

Memurun rızası dışında yapılan naklen atama veya yer değiştirme işlemleri de idari yargı denetimine tabidir. İdarenin atama konusunda geniş bir takdir yetkisi bulunmakla birlikte, bu yetki sınırsız değildir; her atama işleminin **kamu yararı ve hizmet gerekleri** ilkesine dayanması gerekir. Aşağıdaki hâller, uygulamada atama işleminin iptaline en sık yol açan sakatlıklar arasında sayılır:

- Cezalandırıcı veya keyfi amaç:** Atama yetkisinin, memuru fiilen cezalandırmak veya kurumdan uzaklaştırmak amacıyla kullanılması, işlemi maksat unsuru yönünden hukuka aykırı kılar.
- Özür durumunun gözetilmemesi:** Memurun sağlık, eş veya öğrenim durumu gibi mevzuatta tanınan özür hâllerinin idarece dikkate alınmaması.
- Somut gerekçe eksikliği:** "Hizmet gereği" veya "görülen lüzum üzerine" gibi ifadelerin, herhangi bir somut olgu veya

belgeyle desteklenmeden tek başına gerekçe olarak gösterilmesi.

- Eşitlik ilkesinin ihlali:** Aynı kıdem, unvan ve koşullardaki diğer memurlar yerinde kalırken, yalnızca bir memurun ayrıştirilerek başka yere atanması.

Danıştay, disiplin soruşturması sonucunda önerilen bir atamanın da, isnat edilen fiilin ağırlığıyla orantılı olması gerektiğini vurgulamaktadır; fiilin niteliği ile bağdaşmayacak ölçüde ağır bir yer değişikliği, hukuka aykırı kabul edilebilir.

## 7. Yürütmenin Durdurulması Talebinin Önemi

Disiplin veya atama işlemlerine karşı açılan iptal davasında, dava dilekçesiyle birlikte yürütmenin durdurulması talep edilmesi büyük önem taşır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasında maaş ve sosyal hakların kesilmesi, kademe ilerlemesinin durdurulmasında terfi hakkının askıya alınması veya bir atama işleminde ailenin başka bir şehre taşınmak zorunda kalması gibi sonuçlar, dava sonuna kadar beklenmesi hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararlara yol açabilir. Yürütmenin durdurulması kararı alınması hâlinde memur, dava sonuçlanıncaya kadar görevine devam eder ve mali haklarını almayı sürdürür.

| Ceza Türü                         | Cezayı Veren Mercî                             | İtiraz Mercii                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Uyarma / Kınama / Aylıktan Kesme  | Disiplin amiri                                 | Disiplin kurulu (7 gün içinde)                  |
| Kademe İlerlemesinin Durdurulması | Disiplin kurulu kararıyla atamaya yetkili amir | Yüksek disiplin kurulu (7 gün içinde)           |
| Devlet Memurluğundan Çıkarma      | Yüksek disiplin kurulu                         | İdari itiraz yolu kapalı; doğrudan iptal davası |

## 8. Cezaların Sicilden Silinmesi

657 sayılı Kanun'un 133. maddesi uyarınca, devlet memurluğundan çıkarma cezası dışındaki bir disiplin cezasını almış olan memur; uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından **beş yıl**, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının uygulanmasından **on yıl** sonra, bu süre boyunca olumlu sicil göstermiş olması kaydıyla, atamaya yetkili amire başvurarak cezasının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Bu silinme kendiliğinden gerçekleşmez; memurun süre dolduğunda yazılı olarak başvurması gerekir.

### Somut Uygulama Senaryosu

#### Olay Özet Formu

Bir kamu kurumunda görev yapan memur hakkında, amirine karşı saygısız davrandığı iddiasıyla disiplin soruşturması açılmış; soruşturma sonunda memura "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası verilmiştir. Memur, olay sırasında amirine karşı saygısız bir tutum sergilemediğini, iddianın tek taraflı ve dayanaksız olduğunu düşünmektedir.

#### Başvuru ve Hukuki Süreç

Cezanın tebliğinden üç gün sonra başvurulmuş Küheylan Hukuk Bürosu, soruşturma dosyasını incelediğinde savunma istem yazısında memura fiilen yedi günden az süre tanındığını ve olayın tek görgü tanığı dinlenmeden, yalnızca amirin beyanına dayanılarak sonuçlandırıldığını tespit etmiştir. Yedi günlük itiraz süresi beklenmeksizin, doğrudan altmış günlük dava açma süresi içinde ilgili idare mahkemesinde iptal davası açılmış; dilekçede yürütmenin durdurulması talebine de ayrıntılı biçimde yer verilmiştir.

#### Sonuç

Mahkeme, savunma süresinin usulüne uygun tanınmadığını ve soruşturmanın yalnızca tek taraflı beyana dayandırıldığını tespit ederek disiplin cezasının iptaline karar vermiş; memurun kademe ilerlemesi hakkı geriye dönük olarak yeniden tesis edilmiştir.

## 9. Sıkça Sorulan Sorular

### Savunma vermezsem disiplin cezası almam kesinleşir mi?

Tanınan süre içinde savunma yapılmazsa savunma hakkından vazgeçilmiş sayılır ve idare elindeki bilgi ve belgelerle karar verebilir. Ancak bu durum, cezanın hukuka uygunluğunu kendiliğinden sağlamaz; ceza yine de esas yönünden idari yargı denetimine tabidir.

### İdari itiraz yoluna başvurmadan doğrudan dava açabilir miyim?

Evet. Devlet memurluğundan çıkarma cezası hariç, idari itiraz zorunlu bir ön koşul değildir; memur dilerse itiraz süresi içinde doğrudan idare mahkemesinde iptal davası açabilir. Ancak itiraz yoluna başvurulduktan sonra, itiraz sonuçlanmadan ayrıca dava açılmaz.

### Disiplin cezası aldım, bu durum ileride başka bir kadroya atanmama engel olur mu?

657 sayılı Kanun m.132 uyarınca, aylıktan kesme cezası alanlar beş yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar on yıl boyunca daire başkanlığı ve üzeri bazı yönetici kadrolarına atanamaz. Bu kısıtlama, cezanın sicilden silinmesiyle birlikte ortadan kalkar.

### Atandığım yerde ailemle birlikte yaşama imkânım kalmıyor, bu itirazımı nasıl ileri sürmeliyim?

Eş durumu, idari yargıda özellikle hassasiyetle değerlendirilen bir özür hâlidir. Dava dilekçesinde eşin çalıştığı yer, varsa çocukların eğitim durumu ve aile birliğinin bozulacağına ilişkin somut bilgi ve belgelerin sunulması, işlemin özür durumu gözetilmeden tesis edildiğinin ispatı bakımından önemlidir.

#### Dikkat: Süreçte Sık Yapılan Hatalar

- Yedi günlük itiraz süresini dava süresiyle karıştırmak:** İtiraz süresi ile altmış günlük dava açma süresi farklı sürelerdir; itiraz yoluna başvurulmuşsa ret kararı beklenmeden dava açılmaz.
- Savunma süresinin usulünü sorgulamamak:** Savunma istem yazısında tanınan sürenin fiilen yedi günden az olup olmadığı, dilekçede mutlaka ayrıca değerlendirilmelidir.
- Yürütmenin durdurulması talebini atlamak:** Özellikle ihraç ve kademe durdurma cezalarında bu talebin unutulması, dava süresince mali kayıpların telafisiz biçimde birikmesine yol açar.
- Zamanaşımı sürelerini kontrol etmemek:** Soruşturmaya bir ay veya altı ay içinde başlanıp başlanmadığı ile iki yıllık azami sürenin aşılp aşılmadığı, iptal davasında öne sürülebilecek güçlü bir dayanaktır.
- Atama davalarında somut delil sunmamak:** Yalnızca "haksız atandım" denilmesi yeterli değildir; kamu yararına aykırılığı, özür durumunu veya eşitsizliği gösteren somut bilgi ve belgeler dilekçeye eklenmelidir.

## Sonuç

Memurlar hakkında verilen disiplin cezaları ile atama ve ihraç kararları, kişinin mesleki geleceğini doğrudan etkileyen ağır sonuçlar doğurabilir; ancak bu işlemler de idarenin diğer tüm işlemleri gibi sıkı usul kurallarına ve yargısal denetime tabidir. Savunma hakkının eksiksiz tanınması, zamanaşımı ve itiraz sürelerine titizlikle uyulması ve yürütmenin durdurulması talebinin zamanında ve gerekçeli biçimde ileri sürülmesi, sürecin sonucunu doğrudan belirleyen unsurlardır. Küheylan Hukuk Bürosu, idare hukuku ve kamu personeli mevzuatındaki güncel içtihatlarla hâkimiyetiyle, disiplin soruşturmasının başından iptal davasının sonuna kadar memurlara kapsamlı hukuki destek sunmaktadır.

**Av. Mert Deniz Küheylan**

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her dosyanın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, süreç başlangıcından itibaren bir idare hukuku avukatından destek alınması tavsiye olunur.